

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT ASURANSI ASTRA BUANA
DENGAN
«PT. DISA PRIMA PRIMANama_PIHAK_KEDUA»
TENTANG
PROGRAM PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN**

Nomor LGL.0082/PKS – Asuransi Astra/20253
Nomor «Nomor»/HID-PM/Asuransi Astra/«Bulan»/«Tahun»2025
Nomor XX

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari «MingguHari», tanggal «01Tanggal» bulan «FebruariBulan1» tahun «Dua Ribu Dua Puluh EnamTahun1» «01 Februari 2026TglBlnThn», oleh dan antara:

- I. **PT ASURANSI ASTRA BUANA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440;
- dalam hal ini diwakili oleh **MUSTIKA WULANDARI**, dalam jabatannya selaku *Senior Vice President Health Operation* PT ASURANSI ASTRA BUANA; dan
 - bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor LGL.188/SKuas-DIR/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan demikian secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas - PT ASURANSI ASTRA BUANA tersebut;
 - untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

- II. «**Rumah Sakit Dharma HusadaNama_Rumah_Sakit**», berkedudukan di «**Jl. Soekarno Hatta No. 10 Kota ProbolinggoAlamat**»;
- didirikan berdasarkan Akta nomor 14, tanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H, Sarjana Hukum Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0039865.AH.01.01. Tahun 2025 tertanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) selaku Badan Usaha Pengelola Ruma Sakitketentuan anggaran dasar perseroan terbatas/yayasan - «**PT Disa Prima PrimaNama_PIHAK_KEDUA1**» yang dalam hal ini diwakili oleh «**dr. Sefrina Trisadi, Sp.DV>Nama_Penandatangan**» dalam jabatannya selaku «**Direktur PT. Disa Prima PrimaJabatan**» «**Rumah Sakit Dharma HusadaNama_Rumah_Sakit**»;
 - Rumah Sakit Dharma Husada dengan izin operasional Rumah Sakit Nomor 446/001/425/117/RS.KELAS D/2021 tertanggal 13 April 2021 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS bertindak berdasarkan «**Direktur Rumah Sakit Dharma Husadaasas Jabatan**», dengan demikian secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama «**Rumah Sakit Dharma HusadaNama_Rumah_Sakit**» tersebut;
 - untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

atau

Commented [FA1]: Dilengkapi dengan nama PT atau nama Rumah Sakit

Commented [FA2]: Nomor dari health

Formatted: Font: Aptos, English (United States)

Commented [FA3]: Nomor dari Pihak Kedua

Commented [FA4]: Tanggal PKS dilengkapi sesuai kesepakatan.

Pastikan:

- Penulisan hari diawali huruf kapital contoh “Senin”
- Penulisan tanggal huruf kecil contoh “dua belas”
- Penulisan bulan diawali huruf besar “Oktober”
- Penulisa tahun huruf kecil “dua ribu dua puluh dua” (12-10-2022)

Commented [FA5]: Alamat rs disesuaikan dengan alamat pada Surat Izin Operasional Rumah Sakit

Commented [FA6]: Pilih salah satu

Commented [FA7]: Merujuk pada Surat Pengangkatan Direktur RS
Contoh
“Surat Keputusan Direksi PT XX tanggal XX tentang XX”

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

- III. **PT DISA PRIMA PRIMA/YAYASAN XXXXXX**, berkedudukan di **JALAN PANJAITAN NOMOR : 8-10, Des/Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 67218** ~~kota atau kabupaten, Nama Jalan, Nomor, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota kode pos~~;
- dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS NAMA DIREKTUR ATAU ORANG YANG DIKUASAKAN**, dalam jabatannya selaku Direktur **Rumah Sakit Dharma Husada** ~~nama rumah sakit atau perusahaan~~;
 - berdasarkan ketentuan ~~Pasal xx Anggaran Dasar~~ **nama rumah sakit atau perusahaan Akta nomor 14, tanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H, Sarjana Hukum Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0039865.AH.01.01. Tahun 2025 tertanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) selaku Badan Usaha Pengelola Ruma Sakit, (Akta Nomor xx tanggal xx xxxx xx, dibuat di hadapan nama notaris, Sarjana Hukum, Notaris di xxxx), dengan demikian secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas/yayasan (nama perseroan terbatas/yayasan) PT DISA PRIMA PRIMA** tersebut;
 - untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pelayanan Asuransi Kesehatan (untuk selanjutnya beserta seluruh lampirannya disebut Perjanjian) dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa asuransi umum dengan *brand* produk asuransi kesehatan kumpulan “Garda Medika”.
 - Bahwa PIHAK KEDUA adalah pengelola «**Rumah Sakit Dharma Husada** ~~Nama Rumah Sakit~~» yang dalam hal ini didirikan berdasarkan ketentuan anggaran dasar perseroan **terbatas terbatas/yayasan** –«**PT DISA PRIMA PRIMA** ~~Nama PIHAK KEDUA~~1» yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.
- atau
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perseroan **terbatas yterbatas/yayasan** yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas dalam hal ini selaku pengelola «**Rumah Sakit Dharma Husada** ~~Nama Rumah Sakit~~».
 - Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai Program Pelayanan Asuransi Kesehatan.

Agar dapat tercapainya maksud dan tujuan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Commented [FA8]: Alamat sesuai dengan alamat PT pada NIB

Commented [FA9]: Sesuai dengan pihak yang memiliki kewenangan sesuai Akta Susunan Pengurus terakhir

Commented [FA10]: Merujuk pada pasal Kewenangan Direksi/Direksi pada Akta Anggaran Dasar dan pastikan apakah ada perubahan AD terakhir atau tidak

Commented [FA11]: Pilih salah satu

Commented [FA12]: Pilih salah satu

Commented [FA13]: Pilih salah satu

Commented [FA14]: Dipilih jika pihak kedua menggunakan Nama Rumah Sakit

Commented [FA15]: Pilih salah satu

Commented [FA16]: Dipilih jika pihak kedua menggunakan Nama PT

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

PASAL 1 PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan program pelayanan kesehatan atas peserta asuransi kesehatan PIHAK PERTAMA (untuk selanjutnya disebut Peserta) dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan).

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi rawat inap, persalinan, kegawatdaruratan, ambulans, pelayanan rawat jalan, dan pelayanan kesehatan lain termasuk namun tidak terbatas pada pengobatan dan/atau penggunaan peralatan kedokteran, kamar bedah, pemeriksaan laboratorium, radiologi, serta tindakan lain yang lazim dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit atau instansi layanan kesehatan lainnya.
2. PIHAK KEDUA setuju melakukan pelayanan kesehatan kepada Peserta yang pelaksanaannya mengacu pada "panduan layanan dan klaim untuk *provider*" yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Commented [FA17]: Pastikan lingkup pekerjaan sesuai dengan layanan yang diberikan Rumah Sakit

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- A. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Mendapatkan jasa layanan kesehatan yang terbaik dari PIHAK KEDUA bagi para Peserta program asuransi kesehatan, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Menunjuk dan/atau sewaktu-waktu mengubah pengelolaan layanan kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender kepada PIHAK KEDUA sebelum pengelolaan layanan kesehatan tersebut diterapkan.
 - c. Menolak terhadap seluruh pembayaran biaya-biaya layanan kesehatan yang tidak perlu secara medis atau yang tidak sesuai dengan buku tarif dan kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 - d. Menolak membayar, jika prosedur perubahan tarif tidak sesuai dengan Perjanjian ini, dan/atau tagihan yang tidak sesuai dengan informasi medis yang diberikan oleh PIHAK KEDUA pada saat Peserta menjalani perawatan.
 - e. Menolak membayar, jika PIHAK KEDUA tidak melakukan konfirmasi kepada *contact center* PIHAK PERTAMA atau melalui *website* Garda Medika Akses atas pemberian obat kepada Peserta dengan nominal lebih besar atau sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit/butir/ampul dan tindakan/pemeriksaan lebih besar atau sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Centered, Indent: First line: 0 cm

Formatted: Font: Aptos, Not Highlight

Formatted: Indent: Left: 0.63 cm, Hanging: 0.95 cm

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

- e.f. Melakukan pengawasan dan meminta penjelasan PIHAK KEDUA mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta selama dalam perawatan yang disampaikan melalui surat permintaan informasi medis, kunjungan medis dan konfirmasi melalui telepon (sesuai kebutuhan) kepada PIHAK KEDUA dan atas perincian tagihan pelayanan rawat inap dan rawat jalan.
- f.g. Mendapatkan seluruh informasi medis, terhadap Peserta yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA.

B. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- Menerbitkan kartu Peserta (fisik/*e-card*) yang akan dipergunakan oleh setiap Peserta untuk membuktikan Identitas kepesertaannya dalam memperoleh layanan kesehatan dari PIHAK KEDUA.
- Memberikan layanan administrasi terbaik kepada PIHAK KEDUA dalam rangka penjaminan dan pemberian layanan kesehatan kepada Peserta, seperti namun tidak terbatas pada ketepatan waktu pengiriman penjaminan dalam waktu 1 x 24 jam, kecepatan waktu konfirmasi biaya, kejelasan biaya dan yang terkait dengan itu.
- Memberikan formulir laporan medis awal untuk di isi oleh PIHAK KEDUA.
- Membayar tagihan biaya-biaya layanan kesehatan/Pekerjaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA atas diri Peserta, yang telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA jika ada penggantian pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- Menyediakan formulir-formulir yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.
- Wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis jika Peserta tidak dijamin untuk kemudian diberitahukan kepada Peserta.
- Menyediakan *contact person* dan infrastruktur yang baik agar PIHAK KEDUA dapat selalu menghubungi PIHAK PERTAMA sehubungan dengan layanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- Melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik dan mengutamakan kepentingan bersama antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan Peserta tanpa memberatkan/merugikan pihak lain.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

A. Hak PIHAK KEDUA

- Berhak meminta pembayaran tagihan biaya-biaya layanan kesehatan/Pekerjaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- Berhak menolak Peserta jika Peserta tidak mau memenuhi tata tertib administrasi yang berlaku di PIHAK KEDUA dan yang telah disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- Berhak meminta kejelasan dan klarifikasi kepada PIHAK PERTAMA dan/atau badan usaha yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Commented [FA18]: Mohon dipastikan pihak RS sepakat, jika ada hal-hal tambahan atau penyesuaian dari RS dapat dinote

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

B. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Meminta konfirmasi persetujuan dari PIHAK PERTAMA sehubungan dengan layanan kesehatan atas diri Peserta yang perlu secara medis untuk rawat inap dan/atau rawat jalan di rumah sakit, dan meminta surat jaminan awal ketika Peserta masuk dan surat jaminan akhir ketika Peserta pulang melalui website Garda Medika Akses dengan alamat: <https://gardamedikaakses.asuransiastra.com/gardaakses>. Panduan untuk proses upload sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- b. Meminta Peserta untuk mengisi Surat Kuasa Data Medik dan Surat Kesiediaan Peserta Membayar Selisih Biaya Pembayaran sebelum meminta Surat Jaminan Rawat Inap kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Melakukan pemeriksaan awal atas keabsahan kartu Peserta rawat jalan dan/atau rawat inap pada infrastruktur yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Jika Peserta tidak dapat menunjukkan kartu Peserta (fisik/e-card), PIHAK KEDUA wajib mengkonfirmasi kepada contact center PIHAK PERTAMA untuk Peserta yang akan menjalani perawatan rawat inap dan/atau rawat jalan.
- e. Melakukan konfirmasi kepada contact center PIHAK PERTAMA atau melalui website Garda Medika Akses atas pemberian obat kepada Peserta dengan nominal lebih besar atau sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit/butir/ampul dan tindakan/pemeriksaan lebih besar atau sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- f. Menolak permintaan Peserta jika, namun tidak terbatas pada :
 - i. Peserta tidak bersedia menandatangani Formulir Pelayanan Medis, Surat Kuasa Data Medik dan Surat Pernyataan Selisih Biaya atau formulir lain yang dipersyaratkan;
 - ii. Peserta meminta PIHAK KEDUA untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosis medis, dan/atau informasi apapun yang akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
 - iii. Peserta berinisiatif meminta layanan kesehatan yang tidak perlu secara medis atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti tes laboratorium dan tes diagnostik;
 - iv. Peserta meminta layanan kesehatan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis pada kartu Peserta (fisik/e-card) ataupun Formulir Klaim Rawat Inap;
 - v. PIHAK KEDUA mendapatkan konfirmasi oleh PIHAK PERTAMA mengenai pengecualian penjaminan atas diagnosis, tindakan medis, aneka perawatan dan lain-lain melalui contact center PIHAK PERTAMA pada saat konfirmasi penjaminan atau persetujuan tindakan medis.
- g. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA meliputi :
 - i. Kamar perawatan;
 - ii. Operasi/tindakan pembedahan;
 - iii. Pemeriksaan penunjang medis;
 - iv. Persalinan;
 - v. Ambulans;
 - vi. Obat-obatan; dan
 - vii. Fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pengobatan Peserta.
- h. Menjamin bahwa pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang diberikan kepada Peserta adalah:
 - i. Sesuai dengan diagnosis dan standar prosedur pelayanan medis yang lazim dan baik;
 - ii. Tidak untuk dimanfaatkan secara negatif oleh Peserta dan/atau PARA PIHAK.

Commented [FA19]: Mohon pastikan konsisten dengan pasal 2 ayat 1

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

- i. Memberikan surat peringatan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan layanan, apabila PIHAK KEDUA hendak menghentikan pelayanan kesehatan akibat permasalahan yang timbul di antara PARA PIHAK.
- j. Menyediakan *contact person* dan infrastruktur yang baik agar PIHAK PERTAMA dapat selalu menghubungi sehubungan dengan layanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- k. Memberikan penjelasan kepada PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta selama dalam perawatan, dan atas perincian tagihan pelayanan rawat inap dan rawat jalan yang disampaikan melalui surat informasi medis dan kunjungan medis.

Commented [FES20]: Untuk kedepannya harap dimasukkan untuk PKS lain

Commented [WK21R20]: noted

Formatted: Indent: Left: 1.59 cm, No bullets or numbering

PASAL 5 MUTU

- (1) PIHAK KEDUA memberikan layanan Kesehatan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kaidah.
- (2) Alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk persyaratan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

Formatted: Justified, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: List Paragraph,Bulet1, Left

PASAL 65

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK masing-masing dilarang untuk mengalihkan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada pihak lain di luar Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 76

CARA PEMBAYARAN PEKERJAAN

Commented [FA22]: Mohon dipastikan pihak RS sepakat, jika ada hal-hal tambahan atau penyesuaian dari RS dapat dinote

Dalam Perjanjian ini, cara pembayaran atas Pekerjaan diatur sebagaimana berikut:

- 1. PIHAK KEDUA harus mengirimkan tagihan setiap Peserta berikut dokumen pendukung kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta selesai menjalani rawat inap dan rawat jalan. Ketentuan alamat pengiriman dokumen adalah sebagai berikut:

Dokumen Tagihan Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan

Pengiriman Dokumen Klaim melalui menu *Upload document* pada *website* Garda Medika Akses dengan kapasitas lampiran dokumen pendukung maksimal 50 MB per file. Panduan untuk proses *upload* terlampir sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- 2. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal Peserta selesai **rawat inap**, tagihan belum diterima PIHAK PERTAMA, maka **selisih biaya** yang tidak tertagih dan merupakan tanggungan Peserta akan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

3. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal Peserta selesai **rawat inap dan rawat jalan**, tagihan belum diterima PIHAK PERTAMA, maka **seluruh tagihan** tersebut dianggap kadaluarsa dan tidak dapat diproses.
4. Adapun dokumen pendukung tagihan yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Surat jaminan awal dan akhir.
 - *Resume* medis dari dokter yang merawat (Formulir Rawat Inap).
 - Kuitansi asli biaya perawatan atas nama PIHAK PERTAMA bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tagihan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Rincian tagihan biaya perawatan.
 - *Billing Perbandingan*.
 - Salinan resep obat (jika PIHAK KEDUA tidak bersistem *computerized*).
 - Surat pengantar/rujukan bila dilakukan tindakan diagnosis atau perawatan lebih lanjut (rawat inap) ke rumah sakit lain.
 - Hasil pemeriksaan penunjang diagnosis seperti hasil laboratorium, radiologi dan lain-lain.
 - Surat Keterangan yang menyatakan kamar penuh/tidak tersedia (NAPS) yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
 - Surat Keterangan kenaikan kelas kamar Atas Permintaan Sendiri (APS) yang ditandatangani oleh peserta PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan dokumen pendukung diterima PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank : «PT Bank Rakyat Indonesia, TbkNama_Bank»
Cabang : «Malang SutoyoCabang_Bank»
Nomor Rekening : «042901001441306Nomor_Rekening»
Atas nama : «PT Disa Prima PrimaAtas_Nama»

6. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen pendukung yang disampaikan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kekurangan dokumen dimaksud kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kekurangan dokumen dimaksud selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta selesai rawat inap. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kekurangan dokumen dimaksud, maka pembayaran tagihan tidak dapat dilakukan.

6-

7. Apabila terdapat kelebihan biaya (*excess*) di luar biaya yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengkonfirmasi hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA. Pembayaran *excess* dimaksud akan dikonfirmasi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, apakah akan dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA atau ditagihkan langsung kepada Peserta oleh PIHAK KEDUA.

Field Code Changed

Formatted: Font: Aptos, 11 pt, Highlight

Commented [FA23]: Dilengkapi dengan informasi lengkap tentang Nomor Rekening Bank (surat pernyataan rekening ditanda tangani pihak yang berwenang atau copy halaman awal buku rekening)

Formatted: Indent: Left: 0.66 cm, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1.29 cm

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

8. PIHAK PERTAMA berhak menolak pembayaran yang diajukan PIHAK KEDUA apabila diketahui PIHAK KEDUA lalai terhadap Ayat 4 dan Ayat 6 Pasal ini dan jumlah hari perawatan pada tagihan tidak sesuai dengan yang tercantum pada surat jaminan yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA.

PASAL 87 TARIF PELAYANAN

1. Tarif pelayanan yang berlaku dalam Perjanjian ini adalah tarif pelayanan yang:
- ditetapkan dan disetujui oleh PARA PIHAK dan dokumen penetapan dan persetujuan termaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; dan
 - sama yang berlaku umum (untuk pasien dengan pembayaran tunai).

2. PIHAK KEDUA akan mengenakan biaya administrasi untuk tagihan rawat inap dan persalinan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 2 --% (dua --persen) dari total tagihan dan maksimal biaya administrasi yang dikenakan, dikenakan Rp xxx (xxxx rupiah).

3. PIHAK KEDUA akan memberikan diskon untuk setiap tagihan rawat jalan, rawat inap dan persalinan sebesar 2 --% (dua --persen) per perawatan atau sesuai dengan waktu yang disepakati. Adapun diskon termaksud termuat dalam surat pengantar tagihan yang akan memotong biaya Pekerjaan berdasarkan tagihan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

atau

*PIHAK KEDUA akan memberikan diskon untuk setiap tagihan rawat inap dan persalinan sebesar --% (--persen) per perawatan atau sesuai dengan waktu yang disepakati. Adapun mekanisme pembayaran diskon adalah secara refund per --- bulan/tahun kepada PIHAK PERTAMA. Pembayaran *Cashback/refund* hanya dibayarkan ke rekening Asuransi Astra Buana dan tidak dilakukan selain ke rekening Asuransi Astra Buana akan melalui akun :

Bank : PT Bank Permata Tbk
Cabang : Melawai
No. Akun : 0.701139.003
Nama Rekening : PT ASURANSI ASTRA BUANA

4. Apabila terjadi perubahan tarif, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukannya tarif pelayanan termaksud. Pemberitahuan tertulis PIHAK KEDUA dan tarif pelayanan terbaru yang akan diberlakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini tanpa harus melakukan amandemen terhadap Perjanjian ini.

4-

PASAL 98 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib diberitahukan secara tertulis kepada:

Commented [FA24]: Mohon konfirmasi ke RS

Formatted: Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Aptos

Formatted: Normal

Commented [FA25]: Mohon konfirmasi ke RS apakah memberikan diskon atau tidak dan bentuknya potongan pada tagihan atau refund. Jika tidak ada discount maka ayat ini dapat di takeout

Formatted: Font: (Default) Aptos

Formatted: Normal

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

PIHAK PERTAMA
PT ASURANSI ASTRA BUANA

Grha Asuransi Astra
Jalan TB Simatupang Kavling 15
Lebak Bulus, Cilandak
Jakarta 12440
24 Jam Call Center 1500 112 Extension 3
Toll Free 0800 175 9000

Formatted: Font: Aptos, Italic

Bagian Provider Management Garda Medika:

Ruby Theofelea
Unit Manager Health Services
pmgardamedika@asuransiastra.com

~~Edy Ferdian~~Adea Benedicta Tarigan (Adea)
Provider Management Section Head
08129740566082188025326
atarigan@asuransiastra.com eferdian@asuransiastra.com
pmgardamedika@asuransiastra.com

Rininta Gwendelynna Pandamningtyas (Inta)
Provider Relations Manager
082208242723
rpandamningtyas@asuransiastra.com
pmgardamedika@asuransiastra.com

Melinda Feti Nitbani (Melinda)
Provider & Preferred Customer Relationship Officer
08569854481
mnitbani@asuransiastra.com
pmgardamedika@asuransiastra.com

Andreas Cristyawan Dwi Ardiyanto
Provider Relations Manager
081225776592
aardiyanto@asuransiastra.com
pmgardamedika@asuransiastra.com

Commented [FA26]: mohon disesuaikan

Yohana Septianty
Partnership Relations Manager
081281788171
yseptianty@asuransiastra.com
pmgardamedika@asuransiastra.com

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

PIHAK KEDUA

Bagian Perjanjian Kerja Sama, menghubungi : **NAMA PIHAK KEDUA**

Alamat : **Jl Soekarno Hatta No 10 Kota Probolinggo**

Telepon : «**085138514521**»

Faksimile : «**humas.rsdhprobolinggo@gmail.com**»

PIC : «**Humas dan Marketing**»

Commented [FA27]: mohon dilengkapi

Bagian Penanganan Pengaduan, menghubungi :

Alamat : **Jl Soekarno Hatta No 10 Kota Probolinggo**

Telepon : «**081330741495**»

Faksimile : «**rsdharmahusadaprob@gmail.com**»

PIC : «**Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan**»

Commented [FA28]: mohon dilengkapi

Bagian Kelengkapan Berkas Tagihan dan Konfirmasi pembayaran, menghubungi :

Alamat : **Jl Soekarno Hatta No 10 Kota Probolinggo**

Telepon : «**085188303240**»

Faksimile : «**admpenjaminrsdhprob@gmail.com**»

PIC : «**Admin Jaminan**»

Commented [FA29]: mohon dilengkapi

Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut terjadi.

Segala akibat yang mungkin timbul dari kelalaian salah satu pihak untuk memberitahu pihak lainnya mengenai adanya perubahan alamat termasuk didalamnya adalah nomor telepon, faksimile dan e-mail, akan menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 109

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mengikat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku terhitung sejak tanggal «**01 Februari 2026**» sampai dengan tanggal «**31 Desember 2029**». Kerja sama ini akan dievaluasi kedua belah pihak setiap 3 (tiga) bulan sekali. Apabila akan mengakhiri akan diinformasikan Pihak kedua maksimal 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

atau

*Perjanjian ini mengikat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku terhitung sejak tanggal «**01 Februari 2026**» sampai dengan tanggal «**31 Desember 2029**» dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama sampai dengan PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Jika * alternatif digunakan maka Ayat 2 Pasal ini dihapus

Commented [FA30]: Dilengkapi sesuai kesepakatan dan pilih apakah akan perpanjangan otomatis atau tidak.

Jika ada penyesuaian wording dari RS dapat dinote

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas permintaan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atau sebagaimana tersebut pada Ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan pemberitahuan secara tertulis selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian ini, dalam hal ini PARA PIHAK sepakat melepaskan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Dalam hal salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang, dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang atau dilikuidasi, maka pihak yang lain dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
5. Apabila salah satu atau sebagian dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku, cacat hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK dan PARA PIHAK akan merumuskan dan menandatangani dokumen tambahan dan/atau perubahan untuk menggantikan atau mengubah ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
6. Dalam hal terbukti salah satu pihak melakukan wanprestasi atas kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, maka pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri tersebut terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis.
7. Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 119

KERAHASIAAN INFORMASI

1. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan kepada pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian ini atau yang diwajibkan oleh undang-undang mengenai perlindungan data pribadi beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Apabila Pemerintah atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu pihak untuk menyampaikan informasi tersebut, maka salah satu pihak tersebut wajib dengan segera memberitahukan kepada salah satu pihak lainnya.
3. Kewajiban kerahasiaan yang ditentukan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu.

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

3-

PASAL 12~~1~~ **PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

PARA PIHAK berkewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terkait perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan pelaksana maupun peraturan terkait lainnya beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu ("UU PDP") dengan melakukan penilaian (*assessment*) atas pemrosesan data pribadi melalui pengisian Formulir Asesmen Pemrosesan Data Pribadi yang terlampir dalam Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13~~2~~ **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya, pemogokan umum, huru-hara, terorisme, sabotase, perang dan/atau pemberontakan.
2. Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud Ayat 1 Pasal ini, sehingga mengakibatkan tertundanya atau terhentinya pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah berakhirnya keadaan *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat 2 Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.
4. *Force majeure* dimaksud Ayat 1 Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing pihak untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada pihak lainnya sebelum terjadinya *force majeure*.

PASAL 14~~2~~ **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Formatted: Font: (Default) Aptos

Formatted: Normal, No bullets or numbering, Widow/Orphan control, Font Alignment: Auto, Tab stops: Not at 15.24 cm

Commented [FES31]: Berkenan untuk dapat ditambahkan pada PKS lainnya

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Peradilan.
3. Tentang Perjanjian ini beserta seluruh akibat pelaksanaannya PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 1543
ANTI PENYUAPAN

1. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin akan mematuhi, tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan apapun dari seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan pemberantasan dan pencegahan mengenai tindak korupsi dan atau penyuapan, baik yang berlaku di Indonesia maupun yurisdiksi terkait lainnya di mana PARA PIHAK, meliputi induk perusahaan, subsidiari dan atau perusahaan terafiliasi (baik langsung maupun tidak langsung, dalam arti seluas-luasnya), wajib tunduk dan mematuhi ketentuan mengenai pemberantasan dan pencegahan mengenai tindak korupsi dan atau penyuapan tersebut.
2. Masing-masing pihak akan melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini secara transparan, profesional dan tidak melanggar hukum serta mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
3. Masing-masing pihak dilarang bersekongkol dan/atau melakukan kecurangan dalam bentuk apapun dengan pihak manapun, yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak dalam Perjanjian ini.
4. Apabila terdapat indikasi pelanggaran atas ketentuan Ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, pihak yang dirugikan dapat memutuskan Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban sebelum diakhirinya Perjanjian ini dan salah satu pihak diwajibkan untuk segera melaporkannya kepada pihak lainnya dalam waktu 3X24 jam, dengan korespondensi sebagai berikut:

PT ASURANSI ASTRA BUANA

Grha Asuransi Astra
Jalan TB Simatupang Kavling 15
Lebak Bulus, Cilandak
Jakarta Selatan-12440
Telepon : 08118132900
E-mail : pelaporan@laporasuransiastra.com
Untuk Perhatian : Integra

NAMA PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA

Alamat : Jl Soekarno Hatta No 10 Kota Probolinggo Alamat Pihak Kedua

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Telepon : «Telepon»
Faksimile : rsdharmahusadaprob@gmail.com ;
cc : disaprimaprima@gmail.com
keuangandpm165@gmail.com «Faksimile»
PIC : «Humas dan MarketingPIC»
HP : 085138514521
Untuk Perhatian : Pengelola Whistle Blowing System

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0.32 cm

Commented [FA32]: mohon dilengkapi sesuai dengan korespondensi terkait anti fraud

Commented [HA33]: Pastikan ke RS

Commented [WK34]: Dear RS
mohon dilengkapi dengan nama PIC antifraud di RS

Formatted: Centered

Formatted: Font: Aptos, English (United States)

Formatted: Font: Aptos, Not Bold

Formatted: Font: Aptos, 11 pt, Not Bold

Formatted: Font: Aptos, Not Bold, English (United States)

PASAL 165 **KOMITMEN INKLUSIVITAS**

PARA PIHAK berkomitmen untuk menerapkan sifat inklusif kepada setiap Peserta dalam hal apa pun untuk setiap pemberian layanan Pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 176 **AUDIT**

1. PIHAK PERTAMA ataupun otoritas yang berwenang mengawasi PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu berhak melakukan audit atas proses dan kualitas hasil pekerjaan serta administrasi termasuk namun tidak terbatas pada proses pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan PIHAK PERTAMA.

2. PARA PIHAK sepakat bahwa audit yang dilakukan semata-mata diperuntukan hanya dan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini dan otoritas yang berwenang mengawasi PIHAK PERTAMA.

PASAL 1487 **KESELURUHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini beserta lampirannya baik yang ada maupun yang akan ada merupakan keseluruhan Perjanjian antara PARA PIHAK dengan mengesampingkan kesepakatan, komunikasi baik secara verbal maupun tertulis sebelumnya. Tidak ada satupun perjanjian, representasi, jaminan atau hal-hal lain, baik secara lisan maupun tertulis, yang akan mengikat PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 1985 **PERUBAHAN PERJANJIAN (AMANDEMEN)**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk pengurangan dan atau penambahan yang dipandang perlu akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perubahan Perjanjian (Amandemen) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 20196 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan fotokopi dokumen legal PIHAK KEDUA yang terdiri dari:
 - Anggaran Dasar pendirian, penyesuaian dan perubahan terakhir susunan pengurus;
 - Perizinan Rumah Sakit;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha dan/atau yang dikuasakan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - dokumen pendukung lainnya.
2. Terhadap dokumen legal sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, baik yang belum diserahkan, maupun dokumen legal yang akan dan telah berakhir masa berlakunya, dengan ini PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengurus seluruh perizinan tersebut untuk kemudian fotokopi dokumen legal tersebut akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, apabila di kemudian hari timbul permasalahan hukum yang diakibatkan oleh karena belum diserahkannya dokumen legal dan tidak dilaksanakannya kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini, dengan ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum baik Pidana maupun Perdata dan/atau tuntutan pihak ketiga lainnya.
4. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan aktivitas usahanya dalam Perjanjian ini, harus mengacu dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sehubungan dengan penyelesaian Pekerjaan dan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Peserta, seluruh percakapan melalui telepon atau media lainnya antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, akan direkam oleh PIHAK PERTAMA dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 21017
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

BOAZ ARYANTOMUSTIKA WULANDARI-
Trisadi, Sp. DVENAMA PENANDATANGAN

dr. Sefrina

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

LAMPIRAN 1

1. Langkah Proses Login Garda Medika Akses



2. Langkah Proses Penjaminan Awal

Commented [FA35]: Mohon disesuaikan kembali lampirannya, karena ada gambar yang rusak

Formatted: Font: Aptos, Italic

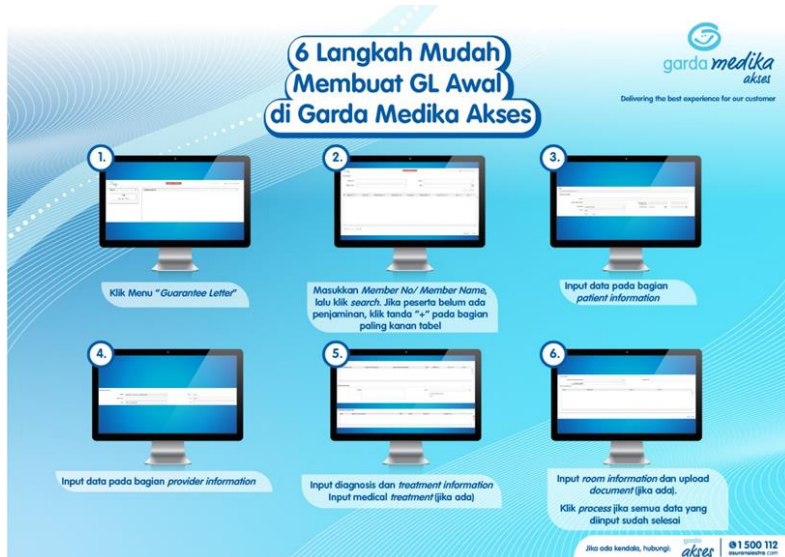
Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

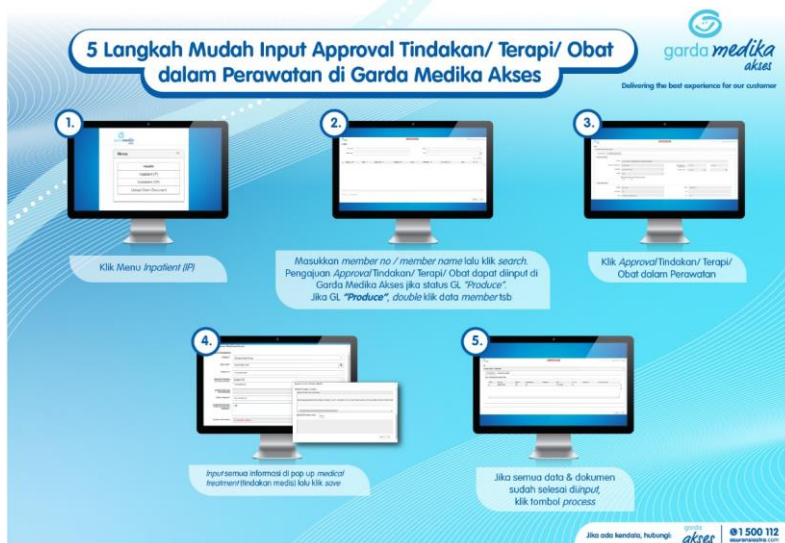
Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos



3. Langkah Proses Approval Tindakan/Terapi/Obat dalam Perawatan

Formatted: Font: Aptos, Italic



4. Langkah Proses Penjaminan Akhir

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

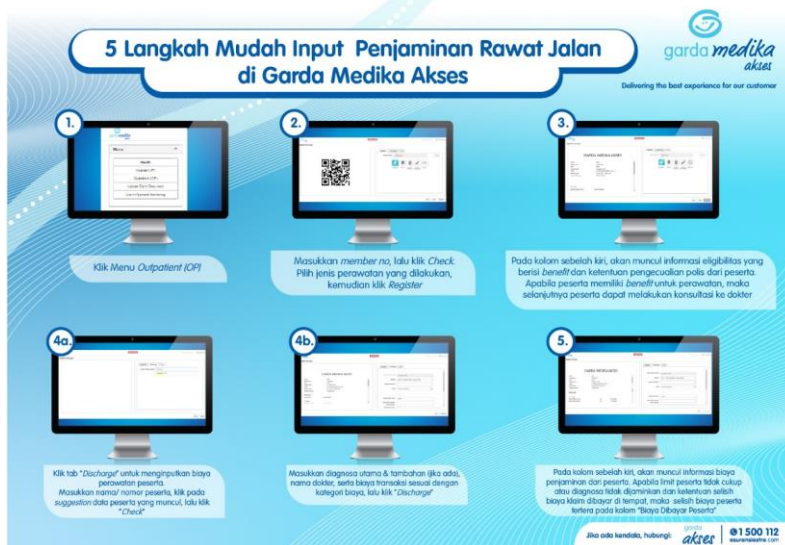
Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos



5. Langkah Proses Penjaminan Rawat Jalan



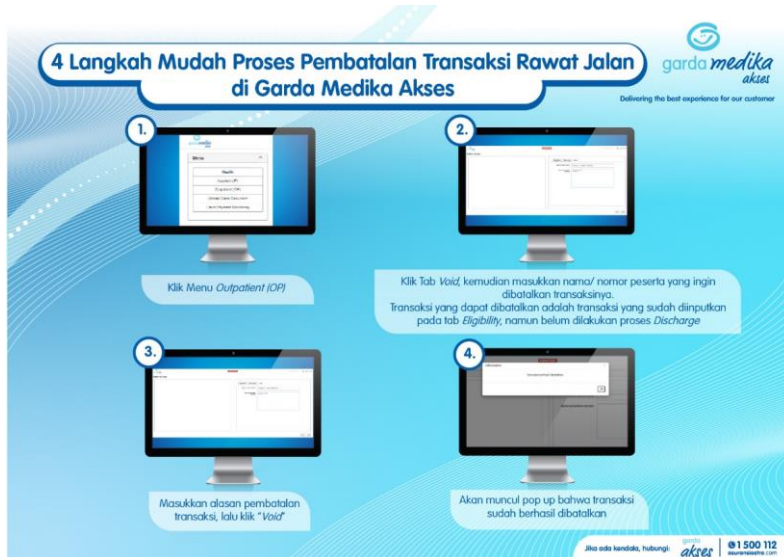
Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos



Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

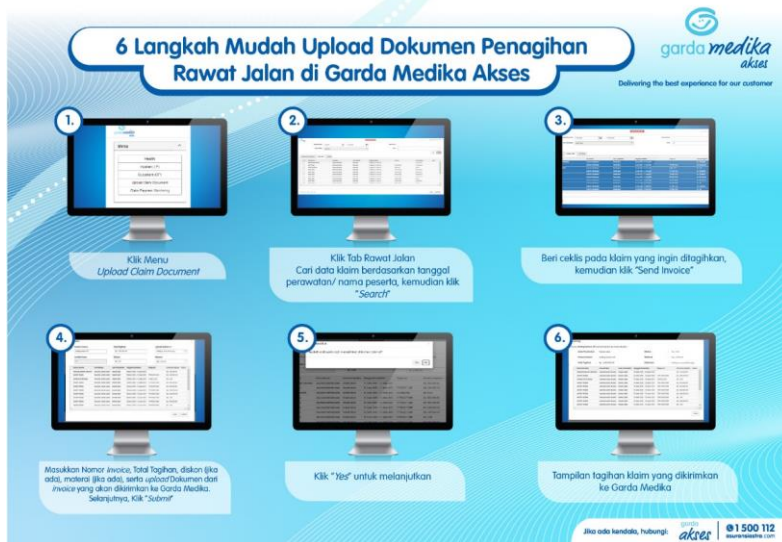
Formatted: Font: Aptos

LAMPIRAN 2

1. Langkah Proses Upload Dokumen Penagihan Rawat Inap/Persalinan



2. Langkah Proses Upload Dokumen Penagihan Rawat Jalan



Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

3. Langkah Proses *Upload* Kelengkapan Dokumen



4. Langkah Proses *Monitoring* Pembayaran



Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

LAMPIRAN 3

FORMULIR ASESMEN PEMROSESAN DATA PRIBADI

Peran Para Pihak			
Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Pengendali Data Pribadi	☒	Pengendali Data Pribadi	☐
Prosesor Data Pribadi	☐	Prosesor Data Pribadi	☒
Joint Controllers ☐			
Tujuan Pemrosesan Para Pihak			
Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Pemenuhan Kewajiban PKS Program Pelayanan Asuransi Kesehatan		Pemenuhan Kewajiban PKS Program Pelayanan Asuransi Kesehatan	
Subjek Data Pribadi			
Tertanggung/Peserta Pihak Pertama (termasuk Keluarga dari Peserta)			
Jenis Data Pribadi			
Data Identitas		Data Perangkat	
Nama	☒	Jenis/model perangkat	☒
Foto	☒	Alamat protokol internet (IP)	☒
Tempat dan tanggal lahir	☒	Data lokasi geografis	☒
Jenis Kelamin	☒	Cookies	☒
Kartu Identitas	☒	Data perangkat lainnya:	
Nomor Induk	☒		
Kependudukan	☒		
Nomor Paspor	☒		
Data Identitas lainnya:			
Data Kontak		Data Keuangan	
Alamat email	☒	Data mengenai rekening bank	☒
Nomor Telepon	☒	Data mengenai alat pembayaran	☒
Data Kontak lainnya:		Data keuangan lainnya:	
Data Flow			
<i>*Mengambarkan keterlibatan peran Para Pihak dalam menangani Data Pribadi.*</i>			
Jangka Waktu Pemrosesan Data Pribadi			
Sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Program Pelayanan Asuransi Kesehatan			
Masa Retensi			
Sesuai dengan ketentuan Masa Retensi pada Pihak Pertama		Sesuai dengan ketentuan Masa Retensi pada Pihak Kedua	
Service Level Agreement			
Pembaruan dan/atau Perbaikan Data Pribadi		3x24 Jam (setelah masing-masing Pihak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi)	

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Pemberian Akses dan Salinan ke Subjek Data Pribadi	3x24 Jam (setelah masing-masing Pihak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk menerima permintaan tersebut)
Penarikan Persetujuan	3x24 Jam (setelah masing-masing Pihak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk menerima permintaan tersebut)
Penundaan dan Pembatasan Pemrosesan	3x24 Jam (setelah masing-masing Pihak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk menerima permintaan tersebut)
Pemberitahuan atas Kegagalan perlindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan Lembaga Pelindungan Data Pribadi	3x24 Jam (setelah masing-masing Pihak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk mengetahui kegagalan perlindungan Data Pribadi diketahui dengan pasti, wajar, dan patut)

Formatted Table

Penanggung Jawab Pemrosesan Data Pribadi	
Pihak Pertama: Nama : <u>Boaz Aryanto Mustika Wulandari</u> Alamat : <u>Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, 12440</u> Telepon : <u>1 500 112</u> E-mail : <u>cs@asuransiastra.com</u>	Pihak Kedua: Nama : <u>drg. Gabrielly Zwitveysie Allow, MARS</u> Alamat : <u>Jl. Kayu Putih Raya No.1, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur 13210</u> Telepon : <u>021 2945 9999</u> E-mail : <u>generaladmin-pulomas@columbiaaia.com</u>

Formatted Table

Narahubung yang Ditunjuk Bersama
<u>Contoh:</u> <i>"Para Pihak setuju untuk menunjuk Pihak [Unit Bisnis dan AID untuk menyesuaikan] sebagai narahubung untuk menanggapi pertanyaan atau komentar Subjek Data Pribadi terkait pemrosesan data pribadi oleh para pihak sehubungan dengan Perjanjian ini. Pertanyaan atau komentar sebagaimana dimaksud pada di atas ditujukan kepada Pihak sebagai berikut:</i> <i>Narahubung: [*]"</i> <i>[dapat merujuk pada dokumen Pedoman Grup untuk Penyusunan Perjanjian Pemrosesan Data Pribadi (Group Contracting Guideline), Bagian 2.1, Poin 10 – Narahubung yang Ditunjuk Bersama]</i> <u>Contoh:</u>

Formatted: Font: Aptos, Font color: Background 1

Untuk selanjutnya, Para Pihak sepakat untuk tunduk terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi dan memenuhi kewajiban – kewajiban sebagai berikut sesuai dengan peran atau kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak:

Formatted: Centered

Formatted: Justified

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
Pengendali Data Pribadi	Memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.	Pemrosesan Data Pribadi dilakukan untuk pemberian layanan asuransi kesehatan untuk Peserta Pihak Pertama	☒

Formatted Table

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
	Mendapatkan persetujuan yang sah secara eksplisit dalam bentuk tertulis atau terekam secara elektronik ataupun non-elektronik dari Subjek Data Pribadi untuk tujuan tertentu.	Tidak terdapat tujuan diluar tujuan utama, yaitu penyediaan layanan asuransi kesehatan	☒
	Melakukan pemberitahuan kepada Subjek Data mengenai informasi sebagai berikut: 1. Legalitas dari pemrosesan Data Pribadi; 2. Tujuan pemrosesan Data Pribadi; 3. Jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses; 4. Jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi; 5. Rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan; 6. Jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan 7. Hak Subjek Data Pribadi.	.	☒
	Menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.	Dalam kerja sama ini, tidak terdapat tujuan pemrosesan di luar tujuan utama yaitu penyediaan layanan asuransi kesehatan yang berdasarkan polis dan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu Garda Medika tidak mengumpulkan persetujuan sebagai dasar hukum	☒ ☐
	Melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.		☒
	Melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi		☒
	Melakukan verifikasi untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi.		☒

Formatted: Font: Aptos, Not Highlight

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
	Memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.		☒
	Melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.		☒
	Menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal: a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain; b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.		☒
	Melakukan penilaian dampak perlindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.		☒ 
	Menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		☒ 
	Menentukan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.		☒ 
	Menjaga kerahasiaan Data Pribadi.		☒

Formatted: Font: Aptos, Not Highlight

Formatted: Font: Aptos, Not Highlight

Formatted: Font: Aptos, Not Highlight

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
	Melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.		☒
	Melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.		☒
	Mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.		☒
	Melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan dalam hal: a. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi; b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.		☒
	Memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.		☒

Formatted: Font: Aptos, Not Highlight

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
	Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal: telah mencapai masa retensi; a. tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.		☒
	Menghapus Data Pribadi dalam hal: Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi; a. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi; b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau c. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.		☒
	Memusnahkan Data Pribadi dalam hal: telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip; a. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; b. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau c. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.		☒
	Memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.		☒
	Bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam		☒

Formatted: Font: Aptos, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Aptos, Bold, Font color:

Formatted: Font: Aptos, Not Highlight

Formatted: Font: Aptos, Not Highlight

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
	pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan Data Pribadi.		
	Menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi sebelum melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum terjadi.		☒
	Memberitahukan Prosesor Data Pribadi dalam hal terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi.		☒
	Melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang.		☒
	Menunjuk Data Protection Officer.		☒

Formatted: Font: Aptos, Not Highlight

Formatted: Font: Aptos, Not Highlight

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
Prosesor Data Pribadi	Melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi.		☒ 
	Melakukan verifikasi untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi.		☒ 
	Melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.		☒ 
	Menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		☐
	Menjaga kerahasiaan Data Pribadi.		☒ 

Formatted: Font: Aptos, Highlight

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Peran	Kewajiban	Keterangan	Checklist
	Melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Prosesor Data Pribadi.		☒
	Melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.		☒
	Mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.		☒
	Memberitahukan Pengendali Data Pribadi dalam hal terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi.		☒
	Menerapkan standar perlindungan Data Pribadi yang sama dengan standar yang diterapkan oleh Pengendali Data Pribadi.		☐
	Melakukan prosedur Prosesor Data Pribadi mengenai penanganan dalam hal terjadi insiden keamanan.		☐
	Melakukan pengembalian atau penghapusan Data Pribadi dalam hal berakhirnya perintah pemrosesan.		☐
	Melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang.		☒
	Menunjuk Data Protection Officer.		☐

A. DEFINISI

Data Pribadi	Data mengenai seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara individu atau gabungan dengan informasi lain baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
---------------------	---

Formatted: Font: Aptos, Highlight

Formatted: Font: Aptos, Highlight

Formatted: Font: Aptos, Highlight

Formatted: Font: Aptos, Highlight

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

<u>Pengendali Data Pribadi</u>	<u>Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan Data Pribadi.</u>
<u>Prosesor Data Pribadi</u>	<u>Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.</u>
<u>Pengendali Data Pribadi Bersama ("Joint Controllers")</u>	<u>Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.</u>
<u>Jangka Waktu Pemrosesan</u>	<u>Pemrosesan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pemrosesan, dan tidak meliputi masa pengarsipan.</u>
<u>Masa Retensi</u>	<u>Meliputi (i) masa retensi aktif yang merupakan periode pemrosesan untuk mencapai tujuan pemrosesan yang ditentukan dan (ii) masa retensi arsip yang merupakan periode penyimpanan data pribadi setelah mencapai tujuan pemrosesan data pribadi tetapi data pribadi tersebut disimpan hanya untuk tujuan pengarsipan baik karena dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan bisnis.</u>
<u>Narahubung</u>	<u>Pihak yang ditunjuk bersama yang dapat merespon pertanyaan atau komentar Subjek Data Pribadi terkait pemrosesan Data Pribadinya.</u>
<u>B. KETENTUAN PARA PIHAK</u>	
<u>Ketentuan Umum</u>	1. Para Pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan perlindungan Data Pribadi dalam rangka kegiatan pemrosesan Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berikut penerapan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam Formulir Asesmen Pemrosesan Data Pribadi ("Formulir Asesmen") dan hak-hak Subjek Data Pribadi. 2. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kebenaran pengisian Formulir Asesmen. Kesalahan salah satu Pihak dalam melakukan pengisian Formulir Asesmen merupakan tanggung jawab penuh dari Pihak tersebut. 3. Para Pihak wajib untuk memiliki penanggung jawab yang merupakan perwakilan yang sah atas pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Formulir Asesmen. 4. Kegagalan salah satu Pihak, baik secara sendiri maupun oleh Pihak Yang Ditunjuk dalam memenuhi kewajibannya dan/atau hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Formulir Asesmen, merupakan tanggung jawab dari Pihak tersebut dan dengan demikian Pihak tersebut wajib segera memberitahukan dan melepaskan Pihak lainnya dari segala gugatan/tuntutan/tanggung jawab hukum atas kegagalan perlindungan Data Pribadi tersebut. 5. Insiden keamanan mencakup, tetapi tidak terbatas pada: (i) kegagalan untuk melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas dan ketersediaan Data Pribadi; (ii) pelanggaran keamanan yang disengaja atau tidak disengaja yang mengarah pada penghancuran, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses tidak sah ke Data Pribadi yang dikirimkan, disimpan, atau diproses.

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

	6. Apabila pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, salah satu Pihak belum memenuhi kewajiban(-kewajiban)nya sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Asesmen, maka Pihak tersebut wajib melakukan asesmen ulang sehingga Para Pihak telah mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi pada saat tanggal efektif pemenuhannya. Hasil asesmen ulang tersebut wajib ditandatangani oleh Para Pihak. Dalam hal salah satu Pihak gagal untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian. 7. Penyelesaian perselisihan terkait dengan pelaksanaan Formulir Asesmen ini dilakukan dengan merujuk pada Pasal Penyelesaian Perselisihan pada Perjanjian dan setiap perselisihan dapat dilaporkan kepada Otoritas Pelindungan Data Pribadi. 8. Apabila terdapat perubahan terhadap peran masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam Formulir Asesmen, baik diakibatkan karena adanya perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi dan/atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, maka Para Pihak wajib melakukan asesmen ulang dan menandatangani Formulir Asesmen. 9. Segala sesuatu yang tidak cukup diatur dalam Formulir Asesmen ini akan dibuat dalam suatu amandemen dan wajib ditandatangani oleh Para Pihak. 10. Formulir Asesmen ini dan perubahannya (apabila ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
Pengendali Data Pribadi	1. Bahwa Pengendali Data Pribadi wajib untuk memiliki dasar dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi sebagaimana diatur dalam seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi. 2. Dalam hal Pengendali Data Pribadi menggunakan dan/atau menunjuk pihak ketiga dalam rangka pemrosesan Data Pribadi Subjek Data Pribadi ("Prosesor Data Pribadi"), maka Pihak tersebut wajib: (i) memberitahukan kepada Pihak lainnya; (ii) melakukan pengawasan terhadap Prosesor Data Pribadi tersebut; (iii) bertanggung jawab atas pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi Subjek Data Pribadi; dan (iv) melepaskan Pihak lainnya dari segala gugatan/tuntutan/tanggung jawab hukum atas kegagalan perlindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pihak yang menggunakan jasa Prosesor Data Pribadi maupun Prosesor Data Pribadi itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 3. Para Pihak selaku Pengendali Data Pribadi wajib memiliki hak untuk memberikan instruksi kepada Prosesor Data Pribadi terkait pemrosesan Data Pribadi sehubungan dengan tujuan pemrosesan yang telah ditentukan oleh Pengendali Data Pribadi sepanjang tidak

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

	<u>bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instruksi ini harus disampaikan secara tertulis oleh Pengendali Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi.</u> 4. <u>Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan dan mempertahankan tindakan atau langkah administratif, teknis dan organisasi yang sesuai dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi untuk menjaga keamanan Data Pribadi dan mencegah penghapusan tidak sah atau tidak disengaja, perubahan tidak sah, menyalin, mengakses atau menggunakan, pemalsuan, pencurian, kehilangan atau kesalahan teknis sehubungan dengan Data Pribadi.</u> 5. <u>Sehubungan dengan kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi terkait pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi memiliki kewajiban untuk menginformasikan Prosesor Data Pribadi mengenai permohonan pembaruan dan/atau perbaikan tersebut dan memiliki kewajiban untuk memastikan pembaruan dan/atau perbaikan kesalahan telah dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi.</u> 6. <u>Sehubungan dengan hak Pengendali Data Pribadi untuk melakukan audit, pengawasan, dan inspeksi: (i) Pengendali Data Pribadi atau pihak yang ditunjuk Pengendali Data pribadi memiliki hak untuk melakukan audit, pemantauan, dan inspeksi terhadap Prosesor Data Pribadi dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan Data Pribadi; (ii) Pengendali Data Pribadi atau pihak yang ditunjuk Pengendali Data Pribadi berhak memantau pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi dan pemantauan ini dapat dilakukan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu; (iii) Pelaksanaan audit dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dan harus diberitahukan kepada Prosesor Data Pribadi setidaknya 5 (lima) hari kerja sebelum audit dilaksanakan, kecuali dalam keadaan darurat atau terjadi insiden kegagalan perlindungan Data Pribadi yang memerlukan tindakan segera.</u> 7. <u>Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dan menerapkan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan setiap aktivitas pemrosesan Data Pribadi, melindungi setiap kegiatan pemrosesan Data Pribadi dalam rangka menjaga keamanan Data Pribadi tersebut dan menginformasikan Prosesor Data Pribadi secara tertulis dalam hal terjadi perubahan terhadap kebijakan yang dapat memengaruhi pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi yang melakukan pemrosesan Data Pribadi dan pihak yang mengubah harus memberikan pemberitahuan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan kebijakan mulai berlaku. Pemberitahuan harus mencakup detail perubahan kebijakan, alasan</u>
--	--

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

	<u>perubahan, dan dampak yang mungkin terjadi pada pemrosesan Data Pribadi oleh pihak lainnya.</u> <u>8. Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan/atau prosedur terkait pengakhiran pemrosesan Data Pribadi dalam hal: (i) masa retensi Data Pribadi telah habis; (ii) tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; dan/atau (iii) terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.</u> <u>9. Pengendali Data Pribadi dalam memberikan instruksi penghentian, pengembalian atau penghapusan, harus memberikan konfirmasi tertulis kepada Prosesor Data Pribadi bahwa penghentian, pengembalian atau penghapusan Data Pribadi telah selesai dilakukan dan harus disertai dengan bukti yang menunjukkan bahwa Data Pribadi telah dikembalikan atau dihapus sesuai dengan ketentuan perjanjian.</u> <u>10. Apabila dasar pemrosesan Data Pribadi adalah Persetujuan, Pengendali Data Pribadi wajib memberikan bukti persetujuan pemrosesan Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak permintaan tertulis diterima oleh Pengendali Data Pribadi dari Prosesor Data Pribadi.</u>
Prosesor Data Pribadi	<u>1. Se jauh Prosesor Data Pribadi mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menggunakan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Prosesor Data Pribadi akan:</u> <u>(i) mengolah Data Pribadi tersebut hanya sesuai dengan instruksi Pengendali Data Pribadi;</u> <u>(ii) melaksanakan pengukuran teknis dan organisasi yang patut untuk melindungi Data Pribadi tersebut dari pengolahan yang tidak sah atau tidak sesuai hukum dan dari kejadian kehilangan, kehancuran, kerusakan, perubahan atau pengungkapan;</u> <u>(iii) memastikan keandalan setiap personilnya terhadap akses ke Data Pribadi dan personil tersebut mempunyai kewajiban yang mengikat untuk melindungi kerahasiaan Data Pribadi tersebut;</u> <u>(iv) memberitahukan dengan segera kepada Pengendali Data Pribadi dan penanggung jawab dari Pengendali Data Pribadi sebagaimana tercantum pada suatu ketentuan khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian (atau sebagaimana diberitahukan kemudian oleh Prosesor Data Pribadi dengan suatu pemberitahuan tertulis), atas setiap insiden data yang dicurigai, berpotensi atau aktual, termasuk setiap kejadian yang dicurigai, berpotensi atau aktual, penghancuran yang tidak sesuai hukum atau tidak sah, pengungkapan, kehilangan, perubahan atau akses sehubungan dengan Data Pribadi;</u> <u>(v) memberikan Pengendali Data Pribadi bantuan yang wajar yang diminta oleh Pengendali Data Pribadi untuk keperluan pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data yang melaksanakan haknya berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi Prosesor Data</u>

Formatted: Left

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

	Pribadi akan melaksanakan langkah-langkah teknis dan organisasi untuk membuat Pengendali Data Pribadi memenuhi kewajibannya tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, Pengendali Data Pribadi memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan setiap permintaan atau pengaduan dari Subjek Data sehubungan dengan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi; (vi) tidak mensubkontrakkan setiap pengolahan Data Pribadi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari perwakilan sah dari Pengendali Data Pribadi; (vii) Prosesor Data Pribadi wajib untuk bekerja sama dengan memberikan akses yang wajar kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau auditor yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi serta menyediakan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi yang diperlukan Pengendali Data Pribadi untuk keperluan audit, pemantauan, dan inspeksi; (viii) Prosesor Data Pribadi wajib memiliki dan menerapkan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi dan wajib menginformasikan Pengendali Data Pribadi secara tertulis dalam hal terjadi perubahan terhadap kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi yang dapat mempengaruhi pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi. Prosesor Data Pribadi harus memberikan pemberitahuan kepada Pengendali Data Pribadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan kebijakan mulai berlaku. Pemberitahuan harus mencakup detail perubahan kebijakan, alasan perubahan, dan dampak yang mungkin terjadi pada pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi; (ix) Prosesor Data Pribadi menyatakan dan menjamin bahwa akan menerapkan standar perlindungan Data Pribadi yang tertulis dan mengikat dengan tingkat perlindungan yang setara dengan standar yang diterapkan oleh Pengendali Data Pribadi. Prosesor Data Pribadi wajib menyatakan bahwa setiap tindakan pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan standar perlindungan Data Pribadi yang berlaku dan telah disepakati dalam perjanjian; (x) membatasi dan mencegah akses yang tidak sah ke sistem dan aplikasi Prosesor Data Pribadi; dan (xi) membantu Pengendali Data Pribadi dalam memfasilitasi pemenuhan hak Subjek Data Pribadi, terutama terkait dengan pemrosesan secara otomatis untuk pengambilan keputusan. 2. Dalam hal Prosesor Data Pribadi menggunakan dan/atau menunjuk jasa Pihak Yang Ditunjuk, maka Prosesor Data Pribadi wajib: (i) mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi. Dalam meminta persetujuan Pengendali Data Pribadi untuk pelaksanaan subkontrak, Prosesor Data Pribadi wajib untuk menyerahkan informasi terkait Pihak Yang Ditunjuk untuk peninjauan dan uji tuntas yang tepat guna menentukan Pihak Yang
--	---

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

	<u>Ditunjuk untuk diusulkan memenuhi spesifikasi teknis persyaratan dalam Perjanjian ini;</u> <u>(ii) melakukan pengawasan terhadap Pihak Yang Ditunjuk tersebut;</u> <u>(iii) bertanggung jawab atas pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi Subjek Data Pribadi;</u> <u>(iv) memastikan bahwa Pihak Yang Ditunjuk memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara dengan yang disepakati dalam perjanjian ini;</u> <u>(v) melepaskan Pihak lainnya dari segala gugatan/tuntutan/tanggung jawab hukum atas kegagalan perlindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pihak yang menggunakan jasa Pihak Yang Ditunjuk maupun Pihak Yang Ditunjuk itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan</u> <u>(vi) Pelaksanaan subkontrak wajib untuk dituangkan dalam perjanjian tertulis oleh Prosesor Data Pribadi.</u> 3. <u>Prosesor Data Pribadi berkewajiban untuk mematuhi instruksi yang disampaikan secara tertulis oleh Pengendali Data Pribadi sehubungan dengan tujuan pemrosesan yang telah ditentukan oleh Pengendali Data Pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</u> 4. <u>Dalam hal terjadi insiden keamanan:</u> <u>(i) Prosesor Data Pribadi wajib segera mengidentifikasi setiap insiden keamanan yang terjadi dan melaporkan insiden keamanan kepada Pengendali Data Pribadi dalam waktu 3x24 jam setelah insiden teridentifikasi. Sebagai bentuk penanganan, Prosesor Data Pribadi harus mengambil tindakan segera untuk mengatasi dan mengendalikan insiden keamanan guna meminimalkan dampak;</u> <u>(ii) Prosesor Data Pribadi harus bekerja sama dan mengikuti instruksi Pengendali Data Pribadi dalam melakukan investigasi mendalam terhadap insiden keamanan untuk menentukan penyebab dan dampak insiden dan menyediakan laporan investigasi kepada Pengendali Data Pribadi dalam waktu 3x24 jam setelah insiden teridentifikasi;</u> <u>(iii) Prosesor Data Pribadi harus mendokumentasikan setiap langkah yang diambil dalam penanganan insiden keamanan;</u> <u>(iv) Prosesor Data Pribadi harus menyusun laporan akhir yang mencakup detail insiden, langkah penanganan, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan;</u> <u>(v) Prosesor Data Pribadi berkoordinasi dengan Pengendali Data Pribadi dalam memberikan pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi. Prosesor Data Pribadi harus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas prosedur penanganan insiden keamanan dan membuat perbaikan yang diperlukan.</u> 5. <u>Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlindungan</u>
--	---

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

	<u>Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi atau pihak yang ditunjuk wajib memberikan bukti persetujuan pemrosesan dari Subjek Data Pribadi atau bukti penggunaan dasar pemrosesan Data Pribadi lainnya apabila terdapat permintaan tertulis dari Prosesor Data Pribadi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak permintaan tertulis diterima oleh Pengendali Data Pribadi atau pihak yang ditunjuk.</u> 6. <u>Dalam hal pemberian perintah pemrosesan dari Pengendali Data Pribadi berakhir:</u> (i) <u>Prosesor Data Pribadi wajib mengembalikan atau menghapus seluruh Data Pribadi yang diproses sesuai dengan instruksi Pengendali Data Pribadi;</u> (ii) <u>Penghapusan Data Pribadi harus dilakukan secara aman dan tidak dapat dipulihkan;</u> (iii) <u>Prosesor Data Pribadi harus memberi tahu pihak ketiga/subkontraktor yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi dalam konteks perjanjian ini dan memastikan bahwa pihak ketiga/subkontraktor yang terlibat tersebut telah mengembalikan atau menghapus seluruh Data Pribadi.</u> <u>Namun, Prosesor Data Pribadi wajib mengantisipasi dan melakukan penyimpanan atas Data Pribadi tersebut dengan mempertimbangkan Data Pribadi tersebut dibutuhkan Prosesor Data Pribadi pada kemudian hari.</u>
<u>Pengendali Data Pribadi Bersama</u>	<u>Seluruh ketentuan yang berlaku terhadap Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud di atas berlaku juga bagi Pengendali Data Pribadi Bersama.</u>

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos

Formatted: Font: Aptos